

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구

일련번호 제21-경영지원-9호

제목 폐가구 등 처리 부적정

소관부서 ☎☎☎☎본부 □□처

조치부서 √√√√처

내용

1. 업무 개요

□□처 □□부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2]에 따라 본사 비품의 관리업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「폐기물관리법」 제2조(정의) 제3호 및 동법 시행령 제2조(사업장의 범위) 제9호에 따르면 “사업장폐기물”이란 일련의 작업으로 폐기물을 5톤이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물을 의미하며, 동법 제18조(사업장폐기물의 처리) 제1항에 따르면 사업장폐기물배출자는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고자, 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자에게 위탁하여 처리하도록 하고 있다.

또한 「폐기물관리법」 제18조(사업장폐기물의 처리) 제3호에 따르면 환경부령으로 정하는 사업장폐기물¹⁾을 배출하는 자는 그 폐기물을 배출할 때마다 폐기물

1) 「폐기물관리법시행규칙」 제20조(사업장폐기물의 인계·인수) 제1항 1호에 정의된 폐기물로 「폐기물관리법」 제18조 제1항에 따른 일련의 작업으로 폐기물을 5톤이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물을 포함

의 인계·인수에 관한 사항과 계량값, 위치정보, 영상정보 등 폐기물 처리 현장 정보를 「폐기물관리법」 제45조(폐기물 인계·인수 내용 등의 전산 처리) 제2항에 따른 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다.

이와 함께 「폐기물관리법」 제2조(정의) 제2호에 따라 생활폐기물로 분류되는 경우에는 동법 제14조(생활폐기물의 처리 등) 제5항에 의거 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 폐기물 종량제(從量制) 봉투 또는 폐기물임을 표시하는 표지를 부착하여 배출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□처 □□부는 본사 사옥에서 발생하는 폐가구 등 폐기물을 처리하면서 「폐기물관리법」 제25조(폐기물처리업) 제3항에 따른 허가를 받지 않은 업체에 폐기물을 위탁처리하고, 폐기물 인계·인수에 관한 사항 등 관련서류를 징구하지 않음으로써 폐기물이 관련법령에 따라 적법하게 처리되었는지 확인하지 않은 사실이 확인되었다.

【표1】 폐가구 등 위탁처리 현황

날짜	처리품목	계약업체	사업자등록번호	계약금액(원)
2019.08.21	폐가구 등	(주)♣♣♣♣♣	****-**-*****	4,310,000
2018.08.22	폐가구 등	주식회사 ☑☑☑	****-**-*****	1,500,000
2018.06.04	사무용가구	☒☒☒☒	****-**-*****	700,000

관계부서 등 의견 및 검토결과

□□처 □□부는 폐가구 등을 허가받지 않은 업체에 위탁 처리한 사실을 인정하면서도 폐가구 등 사옥에 장기 보관된 쓰레기를 정리하면서 관련법령을 인지

하지 못하였고, 향후 폐기물 처리 시 관련 법령을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▽▽▽▽처장은 폐가구 등을 처리하면서 관련법에 따라 업무를 처리하지 않은 □□처 □□부에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)